



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 44 del 22/12/2025

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – Ordinanza R.G. n. 856/2025 resa dal Tribunale Civile di Avellino nel giudizio intrapreso da R.D., M.M.A. e M.F., repertorio n. 1917/2025, pubblicata in data 20.10.2025.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventidue**, del mese di **dicembre**, alle ore **16:58**, nella sala delle adunanze del Palazzo Ducale, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme di legge e dallo Statuto, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio, in sessione Straordinaria, di prima convocazione, come di seguito indicato. Risultano all'appello nominale:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
BIANCARDI VINCENZO	SINDACO	Presente		
ALAIA ANNA	VICE SINDACO	Presente		
BIANCARDI DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente		
BIANCARDI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente		
CARUSO ANTONIA	CONSIGLIERE		Assente	
BIANCARDI LUIGI	CONSIGLIERE	Presente		
LONGOBARDI NICOLETTA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente		
CERBONE SANTINA	CONSIGLIERE	Presente		
D'AVANZO MARIA ROSARIA	CONSIGLIERE	Presente		X
CACACE CHIARA	CONSIGLIERE	Presente		
MAIETTA FATIMA	CONSIGLIERE	Presente		
Pellegrino Vittoria	CONSIGLIERE	Presente		
SALAPETE MICHELE	CONSIGLIERE		Assente	

Tot. 11

Tot. 2

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Nicoletta Longobardi;

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **SEGRETARIO COMUNALE, Avv. Stefania Urciuoli.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 23/2023 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Premesso che:

Con ricorso per denuncia di danno temuto ex artt. 669 *bis* e 668 c.p.c. e 1172 cod. civ. notificato a mezzo pec in data 28.03.2024 ed acquisito in pari data al protocollo dell'Ente comunale al n. 3382, le istanti Sigg.re R.D. e germane M.A.M. e F.M. per tramite l'Avv. Orsola MONTANILE, del Foro di Avellino, avviavano specifica azione giudiziaria contro il Comune di Avella innanzi il Tribunale Civile di Avellino, G.I. adito dott.ssa Maria Cristina RIZZI, recante R.G. n. 856/2024;

In particolare, le ricorrenti Sigg.re R.D. e germane M.A.M. e F.M., quali proprietarie di un fabbricato sito in Avella (AV) alla Via //, ubicato nel quartiere "Cortalupini", con prospetto sulla Via San Francesco anche dal lato nord, richiedevano a norma degli artt. 1172 cod. civ. e 688 c.p.c., emettersi i provvedimenti più idonei al fine di ovviare al pericolo di allagamenti del fabbricato, allagamenti determinati dalla incuria nella manutenzione delle caditoie stradali, dalla insufficienza del tratto fognario e dalla crescente urbanizzazione della zona; il tutto da ascrivere alla responsabilità del Comune di Avella;

Riferivano che già avevano depositato un ricorso conclusosi con l'emissione di un'ordinanza in data 20.08.2015 con la quale era stato reso un provvedimento urgente che tuttavia non aveva risolto la situazione; nel periodo successivo all'emissione di detta ordinanza, il Comune di Avella aveva eseguito dei lavori urgenti che non avevano tenuto conto di quanto disposto dal Tribunale di Avellino, tanto che si era reso necessario un giudizio di ottemperanza dinanzi al T.A.R. Campania, sezione di Salerno, definito con sentenza n. 1224/2017, con la quale si ordinava l'esecuzione dell'ordinanza da parte del Comune di Avella. Rappresentavano che la situazione si era ulteriormente aggravata come meglio descritta in ricorso e che l'evento dannoso era suscettibile di ulteriori ripetizioni tali da aggravare ulteriormente la situazione.

Si costituiva ritualmente nel suindicato giudizio il Comune di Avella per tramite dell'Avv. Emanuele LITTO, del Foro di Avellino, il quale contestava la domanda attorea.

Con la suddetta ordinanza resa nel giudizio recante R.G. n. 856/2025, repertorio n. 1917/2025, pubblicata in data 20.10.2025, l'adito Tribunale Civile di Avellino adito così statuiva: *"ordina l'immediata effettuazione dei lavori indicati dal CTU alle pagine 73 e 74 della relazione peritale cui integralmente si rinvia e che forma parte integrante della presente ordinanza; condanna il Comune di Avella in persona del Sindaco p.t. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 150,00 per esborsi ed €. 3200,00 per compenso professionale oltre Iva e cpa nonché spese generali al 15%; pone le spese di ctu definitivamente a carico del Comune di Avella"*.

Preso atto della comunicazione (protocollo n. 11604/2025) resa dall'Avv. Emanuele LITTO, difensore del Comune, in virtù dell'accoglimento in misura minima della domanda attorea alla luce delle doglienze iniziali formulate dalle istanti innanzi l'adito Tribunale;

Richiamato l'articolo 194 del D.lgs. n. 267/2000 *"Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio"* stabilisce che: con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzare, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

L'art.194 del T.U.E.L. riconosce i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze o atti equiparati;

Ritenuto pertanto doveroso procedere al riconoscimento della legittimità del debito di cui trattasi ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del T.U.E.L.;

Acquisiti i pareri dei Responsabili dei Servizi competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta;

Acquisito altresì il parere n. 8/2025 del Revisore dei conti dott. Rocco LAMPO acquisito al protocollo dell'Ente comunale al n. 13976 del 17.12.2025;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e il vigente Regolamento di contabilità;

Con la seguente Votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 11 - Voti favorevoli n. 9 – Voti contrari 0 – Astenuti n. 2 (Chiara Cacace, Maietta Fatima)

DELIBERA

1) Di approvare integralmente la narrativa che qui si intende riportata;

2) Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), scaturente dall'ordinanza R.G. n. 856/2025 resa dal Tribunale Civile di Avellino nel giudizio intrapreso dalle istanti Sigg.re R.D. e M.M.A. e M.F., recante Repertorio n. 1917/2025 e pubblicata in data 20.10.2025, ritualmente notificata, come sopra in narrativa motivato;

3) Di imputare la spesa complessiva quantificata in €. 10.361,43, al capitolo n. 124.6 del vigente bilancio pluriennale 2025/2027, che trova copertura mediante applicazione del fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione scaturente dall'approvato rendiconto annualità 2024, così come di seguito composta:

a) Spese competenze legali €. 3.983,20, oneri inclusi come per legge;

b) Spese per C.T.U. (dott. R.B.) anticipate dalle parti istanti: €. 6.378,23, (documentazione di pagamento in atti);

4) Di dare atto che a seguito del riconoscimento del debito di cui alla presente deliberazione permangono gli equilibri di bilancio verificati nell'odierna seduta consiliare;

5) Di trasmettere alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti copia della presente deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002, nonché la documentazione giustificativa del debito che viene liquidato, come da ultimo previsto dalla circolare della Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania protocollo n. 0002757 - 20/10/2011 - AA- CAM- OPCAP-P;

6) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Di rendere Con la seguente votazione espressa per alzata di mano

Presenti n. 11 - Voti favorevoli n. 11 – Voti contrari 0 – Astenuti n. 0

la delibera immediatamente eseguibile a norma dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 *bis* del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 19/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to arch. MAIELLA PASQUALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi dell'art. 147 *bis* e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 22/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Nicola Montuori

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Nicoletta Longobardi

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/12/2025 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

Avella (AV), 22/12/2025

Il Segretario Comunale

f.to Avv. Stefania Urciuoli

Copia conforme all'originale.

Avella (AV),

Il Segretario Comunale

f.to Avv. Stefania Urciuoli